

「노무제공자에 대한 거래상 지위남용행위 심사지침」 제정 이유

1. 제 · 개정 이유

- ‘특수형태 근로종사자(이하 ‘특고’)에 대한 거래상 지위 남용행위 심사지침’은 산재보험법령상 특고의 정의 · 직종을 원용하여 지침의 적용범위를 규정
- 그런데 산재보험법이 적용 범위 확대를 위해 ‘특고’를 ‘노무제공자’로 대체하고 전속성 요건을 폐지하여, 용어를 통일하고 공정거래법상 거래상 지위 개념과 모순되지 않도록 하는 등의 지침 개정 필요

2. 제 · 개정 내용

- (지침의 적용대상) 산재보험법상 특고라는 용어가 노무제공자로 대체됨에 따라* 이를 원용하여 ‘특고’ 대신 ‘노무제공자’라는 용어 사용

* 규정명 변경이 필요한 경우에 해당되어 기존 특고지침을 폐지하고 노무제공자에 대한 지침을 제정

- (거래상 지위 관련 규정 마련) 지침의 적용대상이 노무제공자로 변경되어 노무제공자에 대한 사업자의 거래상 지위를 판단하기 위한 별도의 규정을 마련
- (불이익제공 행위 예시 추가) 최근 심결례 등을 반영하여 법 위반 유형 예시를 추가

3. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 특이사항 없음

4. 입법효과

○ 산재보험법령의 정의 · 직종을 계속 원용하면서도 공정거래법
상 거래상 지위 개념과 조화 및 수범자의 예측 가능성 제고

5. 그 밖의 참고사항

○ 없음